

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๐๙/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๓/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยู่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ผู้ร้องสอด
- การประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑
- ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายวันชัย กุประเสริฐ) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๒๐/๒๕๔๔
หมายเลขแดงที่ ๔๐๓/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
โดยผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ผู้รับมอบอำนาจได้ทำสัญญา
เลขที่ ปพข. ๘/๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ จ้างผู้ฟ้องคดีทำงานปรับปรุงเส้นท่อ
แพ็คเกต ๓ สำนักงานประปาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๒,๔๗๓,๐๐๐ บาท แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๒ งวด กำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๓ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยมีข้อตกลงว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๑๘๒.๕๐ บาท สำหรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาโดยส่งมอบงานงวดดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้วเห็นว่า งานที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ แต่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา ๖๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) ต้องเสียค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน ๓๘๓,๓๑๕ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร ไม่ได้ความลึกตามที่กำหนดในสัญญาเป็นระยะทาง ๒,๕๙๐ เมตร ต้องถูกหักเงินค่าจ้าง (ค่าแรงงาน) บางส่วนเป็นเงิน ๑๑๓,๙๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างหลังจากหักค่าปรับและค่าแรงงานดังกล่าวสำหรับงานงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๕๘๕,๑๒๙.๖๗ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ชำระเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ซึ่งเป็นเจ้านายของผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามเงินค่าสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระจำนวน ๑,๑๙๖,๒๔๗.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเพราะยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญา

ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ตามสัญญาจำนวน ๑,๕๘๕,๑๒๙.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระต้นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีครบถ้วน และค่าเสียหายในอัตรดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินหนี้ค่าสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระแก่บุคคลอื่นจำนวน ๑,๑๙๖,๒๔๗.๘๐ บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะจ่ายเงินค่าจ้างครบถ้วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ปปข.๘/๔๕/๒๕๔๓



/จำนวน...

จำนวน ๑,๒๘๑,๐๑๔ บาท ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญกิจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ผู้ร้องสอด) ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ โดยมีข้อตกลงว่า เพื่อชำระหนี้ค่าจ้างเหมาดำเนินงานและผู้ฟ้องคดี จะยกเลิกฟ้องถอนสัญญานี้มิได้ ตราบใดที่ผู้ร้องสอดยังมีได้รับเงินตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดี ยินดีรับผิดชอบและยอมผูกพันในบรรดาภาระหนี้สินต่างๆ ที่มีอยู่กับผู้ร้องสอดต่อไป ตามเดิมทุกประการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ทราบว่า ได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จำนวนร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๐๕๑,๐๒๕ บาท ให้แก่ บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด อีก ซึ่งทั้งสองครั้งผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ได้ทราบ ในขณะเดียวกันก็ได้เตรียมจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอด และบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ได้ ทั้งๆ ที่ตาม หนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๑/พ./๖๐๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องออกใบรับตามมาตรา ๑๐๕ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และออกใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ใช้ใบรับและใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน ค่าจ้างและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้าง ให้แก่บุคคลภายนอกไปหมดสิ้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้องเงินค่าจ้างข้างต้น พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอีก ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกฟ้องและให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด้วย

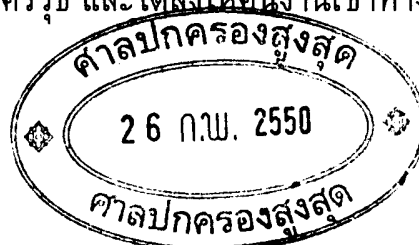
ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้โอนสิทธิในการรับเงิน ค่าจ้างงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ตามข้อตกลงที่ผู้ร้องสอดรับจ้างเหมาช่วงงานแทนผู้ฟ้องคดีตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดี ได้ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ต่อมาผู้ร้องสอดได้ทำงานไม่ยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลง การโอนสิทธิเรียกร้อง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเข้าทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๒ เองทั้งหมดจนเสร็จ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ร้องสอดและมีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม



๒๕๔๔ และลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้อำนวยการกองการเงิน การประปา ส่วนภูมิภาค และผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ตามลำดับทราบ การบอกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างดังกล่าว และขอใช้สิทธิในฐานะ คู่สัญญาได้รับเงินค่าจ้างด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างก็ทราบดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีจะออกไปเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ต่อเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจออกไปเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง จึงเป็นการผิดสัญญาจ้าง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้อง ในเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ร้องสอด ทำให้สิทธิในการรับเงินค่าจ้างเป็นของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยผลของกฎหมายหมายแล้ว ตราบใดที่ยังไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้องกลับมาเป็นของ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างดังกล่าว อีกทั้ง การบอกเลิกการโอน สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็เป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว และการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างเองก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้าง เพราะการโอน สิทธิเรียกร้องเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเท่านั้น ส่วนหน้าที่ในการทำงานตามสัญญาจ้าง ไม่อาจโอนให้แก่กันได้ อีกทั้งตามข้อ ๗ ของสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ให้ ความยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีนำงานส่วนใดส่วนหนึ่งไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งด้วย การรับจ้างช่วง ระหว่างผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้โอนสิทธิเรียกร้องกับผู้ร้องสอดในฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดจะต้องไปว่ากล่าวกันเอง ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ไปหมดแล้ว ทำให้ไม่มีสิทธิในเงินค่าจ้างอีก

ศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนคู่กรณีเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่า การทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างของงานทั้ง ๒ งาน ให้แก่ผู้ร้องสอดคงมีปัญหาเฉพาะงานงวดที่ ๒ เนื่องจากผู้ร้องสอดไม่จัดส่งอุปกรณ์ระบบ ประปาให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ซื้ออุปกรณ์ระบบประปาจากบริษัท ไทยไปป์อิสาน จำกัด ร้านพรพาณิชย์ และร้านกิจศิริวุธ และได้ส่งให้องค์งานเข้าทำงานงวดที่ ๒ เอง สำหรับกรณีที่



/กรมสรรพากร...

กรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ไทยไปป้อีสาน จำกัด ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้แก่ผู้อื่นไปแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๗๗/๒ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ออกใบรับและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย โดยเห็นว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ใด ผู้รับเงินมีหน้าที่ต้องนำไปเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีส่งมอบแก่ผู้จ่ายเงิน และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะบอกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่เมื่อผู้ร้องสอดไม่ได้ทำงานตามที่ผู้ฟ้องคดีจ้างเหมาช่วง ผู้ร้องสอดก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง และการให้ผู้รับเหมาช่วงดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ไทยไปป้อีสาน จำกัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ไทยไปป้อีสาน จำกัด โดยอ้างว่าในการจ่ายเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ไม่สามารถแบ่งจ่ายได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาประเด็นการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแทนผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องอีกต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์ แจ่มกระจ่าง ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ให้ถ้อยคำฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์จะยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้มีการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสัญญา และประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไป สำหรับเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้น ไม่สามารถจ่ายได้เต็มจำนวน เนื่องจากต้องหักเป็นค่าปรับและค่าภาษีก่อน และได้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบข้อวินิจฉัยของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการ เมื่อความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิใช้เป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษี หากมีเครดิตเหลืออยู่ก็มีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป หรือยื่นคำร้องเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา ๘๒/๓ และมาตรา ๘๔ แห่งประมวลรัษฎากร และตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา



/ออกตาม...

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการนำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๔๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

ในระหว่างการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ให้เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีด้วย และศาลได้มีคำสั่งเรียกหุ้นส่วนจำกัด ยิงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ให้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๕๗ (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว โดยผู้ร้องสอดมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ได้แย้งว่า คำร้องของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาจ้างงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างมาให้ผู้ร้องสอด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง โดยไม่ให้ผู้ร้องสอดได้รับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ไม่ออกไปกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ร้องสอดจะได้ดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น ตามคำฟ้องและประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามการชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเรียกให้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดหรือพิพาทชายกฟ้องในส่วนของผู้ร้องสอด

ศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยนายคำรพ เด่นดวง หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องสอด ให้ถ้อยคำว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ปปข.๘/๔๕/๒๕๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๑,๐๑๔ บาท ให้แก่ผู้ร้องสอดเพื่อชำระหนี้ค่าจ้างเหมาดำเนินงาน และใช้เครดิตสิ่งซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างระบบประปาจากบริษัท ชัยพรการประปา จำกัด จำนวนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องสอดได้ชำระเงินบริษัท ชัยพรการประปา จำกัด แล้ว ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าแรงงานได้จ่ายไปส่วนหนึ่ง โดยโอนเงินให้แก่หัวหน้าคนงานชื่อ ชมพูนุช ไม่ทราบนามสกุล ผู้ร้องสอดได้ทวงถามการจ่ายเงินค่าจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลายครั้ง แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมออกไปเสร็จรับเงินและไปกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ปปข.๘/๔๕/๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์ อีสาน จำกัด (ผู้รับโอน) จึงมีผลสมบูรณ์ตามมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ร้องสอด และบริษัท ไทยไปป์ อีสาน จำกัด ทำให้สิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างดังกล่าวขาดจากผู้ฟ้องคดีและตกเป็นของผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์ อีสาน จำกัด ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกต่อไป แม้ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ร้องสอดทราบการบอกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้าง และมีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้อำนวยการกองการเงิน การประชาสัมพันธ์ภูมิภาค และผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ตามลำดับ ทราบการบอกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างดังกล่าว และขอใช้สิทธิในฐานะคู่สัญญารับเงินค่าจ้างด้วยตนเอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเนื่องจากผู้ร้องสอดผิดสัญญาจ้างเหมาช่วงงานที่ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีโดยได้ทิ้งงานที่รับจ้างเหมาช่วง ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเข้ามาดำเนินการเองทั้งหมดจนเสร็จ ก็หาทำให้สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลสมบูรณ์แล้วเป็นอันระงับสิ้นไปไม่ ส่วนกรณีผิดสัญญาจ้างเหมาช่วงงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไว้กับผู้ร้องสอดเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดที่ต้องไปว่ากล่าวกันเองเป็นคดีแพ่งต่างหาก และเมื่อได้วินิจฉัยเป็นข้อยุติแล้วว่ากรณีผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์ อีสาน จำกัด ในเงินค่าจ้างอันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพึงต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์ อีสาน จำกัด แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างทำงานปรับปรุงเส้นท่อ แפקเกต ๓ สำนักงานประปาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ตามมาตรา ๒๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ตราบใดการชำระหนี้ยังมีได้กระทำการลง เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๕๘๕,๑๒๙.๖๗ บาท แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้



/จ่ายค่า...

จ่ายค่าก่อสร้างงานงวดสุดท้ายแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ยอมส่งมอบทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตือนแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่จ่ายค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ อันจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่ผู้ผิดนัดในการชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระแก่บุคคลอื่น จึงไม่เป็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในหนี้ค่าสินค่าที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระแก่บุคคลอื่นเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนั้น มาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดีให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายชนะคดีนี้ ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี หรือแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องแก่ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป้อसान จำกัด ในเงินค่าจ้างอันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วก็ตาม แต่เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้แจ้งยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้ร้องสอด โดยได้แจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบแล้วและผู้ร้องสอดมิได้คัดค้านการยกเลิกการโอนสิทธิตามหนังสือยกเลิกการโอนสิทธิ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ และผู้ฟ้องคดียังได้แจ้งการยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ของผู้ฟ้องคดีแล้วก็มีได้คัดค้านการยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ดังนั้น การยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลสมบูรณ์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในการรับเงินค่าจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เช่นเดิม และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับตั้งแต่วันที่



/ได้รับ...

ได้รับหนังสือแจ้งการยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องเสียดอกเบี้ย
 ผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ ด้วย นอกจากนี้
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในหนี้ค่าสินค่าที่ผู้ฟ้องคดีต่างชำระแก่บุคคลอื่น
 เป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิยึดหน่วงค่าจ้าง
 ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยปราศจากมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ เป็นเหตุให้
 ผู้ฟ้องคดีต้องเสียดอกเบี้ยค่าสินค่าที่ต่างชำระให้แก่ผู้อื่น ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงถือเป็น
 ค่าเสียหายโดยตรงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบแทนผู้ฟ้องคดีทั้งต้องชำระ
 ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วย แม้พระราชบัญญัติ
 จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีได้บัญญัติให้คู่กรณี
 ฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไว้ก็ตาม
 แต่เมื่อการฟ้องคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๒.๕
 ของจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จึงเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาลเช่นเดียวกับศาลแพ่งทั่วไป
 ศาลย่อมใช้ดุลพินิจกำหนดเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมให้ฝ่ายใดเป็นผู้ชำระได้
 ตามความเหมาะสมแห่งรูปคดี ขอศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษา
 ศาลปกครองชั้นต้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินตามฟ้องทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและ
 ค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีโอนสิทธิเรียกร้อง
 ในการรับเงินให้แก่ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ไปแล้ว แม้ภายหลังผู้ฟ้องคดี
 ได้แจ้งยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้ร้องสอดก็ตาม เช่นนี้ไม่มีผลตามกฎหมายที่จะทำ
 ให้สิทธิเรียกร้องกลับไปเป็นของผู้ฟ้องคดีอีก เว้นแต่จะมีการทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องกัน
 ใหม่อีกครั้งและแจ้งการโอนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นทราบด้วย
 ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ผิดนัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามประมวล
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ แต่อย่างใด และไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าฤชาธรรมเนียม
 และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติ
 จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
 ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ขอให้ศาลปกครองสูงสุด
 มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ผู้รับมอบอำนาจได้จ้างผู้ฟ้องคดีทำงานปรับปรุงเส้นท่อ แพ็คเกต ๓ สำนักงานประปาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามสัญญาเลขที่ ปปข.๘/๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ในวงเงินค่าจ้าง ๒,๔๗๓,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นสองงวด งวดแรกจำนวน ๓๗๐,๕๕๐ บาท และงวดที่สองจำนวน ๒,๑๐๒,๐๕๐ บาท โดยที่ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๓ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๑๘๒.๕๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาจำนวน ๖๒ วัน จึงต้องเสียค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน ๓๘๓,๓๑๕ บาท และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีวางท่อไม่ได้ความลึกตามที่กำหนดในสัญญาจึงถูกหักเงินค่าจ้างเป็นค่าแรงงานจำนวน ๑๑๓,๙๖๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่สอง (งวดสุดท้าย) ซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหลังจากหักภาษีเป็นเงิน ๑,๕๘๕,๑๒๙.๖๗ บาท ระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ บย. ๑๐๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ปปข.๘/๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญกิจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ผู้ร้องสอด เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๑,๐๑๔ บาท โดยแบ่งเป็น ๒ งวด คือ งวดที่หนึ่งเป็นเงิน ๑๙๒,๑๕๒.๑๐ บาท และงวดที่สองเป็นเงิน ๑,๐๘๘,๘๖๑.๙๐ บาท ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ก็ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗/๒๒๓/๔๓๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว และแจ้งสงวนสิทธิที่จะหักเงินค่าภาษี ค่าปรับ (ถ้ามี) รวมทั้งสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใด ๆ ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนทุกกรณี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี



/ได้มี...

ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเดียวกันนั้น ให้แก่บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด จำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างในงวดสุดท้ายของสัญญา ดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๐๕๑,๐๒๕ บาท และผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ก็ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗๒๒๓/๕๑๗๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้บริษัท ไทยไปป์ อีสาน จำกัด ผู้รับโอนทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวและแจ้งสงวนสิทธิเช่นเดียวกับ หนังสือแจ้งผู้ร้องสอดฉบับก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ร้องสอดแจ้งยกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้าง ซึ่งไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้รับหนังสือดังกล่าว ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงจากการให้ถ้อยคำ ของนายบุญยู่ กัลยา หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยู่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี ในชั้นไต่สวนของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ยอมรับว่าเป็นการ ยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว จึงฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ผู้ร้องสอด ไม่ได้ยินยอมยกเลิกสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ปปข. ๘/๔๕/๒๕๔๓ ตามหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี แจ้งยืนยันว่า ได้ยกเลิกการโอน สิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างรายผู้ร้องสอด และขอใช้สิทธิในฐานะคู่สัญญาเพื่อรับเงินค่าจ้าง ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำเช็คเพื่อเตรียมจ่ายเงินค่าจ้าง ในงวดที่สองให้แก่ผู้ร้องสอดเป็นเงิน ๑,๐๕๑,๐๒๕ บาท และบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด เป็นเงิน ๕๓๕,๑๖๙.๗๒ บาท โดยได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำไปเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องทั้งสองรายมารับเงินค่าจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่ามีปัญหาซึ่งตกลงกันไม่ได้กับผู้ร้องสอด จึงไม่อาจออกไปเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗๔๔๑-๐๒/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๔ หรือไปยังกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว ซึ่งกรมสรรพากรได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๑๑/พ./๖๐๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตอบข้อหารือว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีโอนสิทธิเรียกร้อง ไม่ทำให้ความรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากรของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้ฟ้องคดี และผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้รับชำระค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ให้บริการมีหน้าที่ ต้องออกใบรับและใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยใช้ใบรับและใบกำกับภาษีดังกล่าว



/เป็นหลักฐาน...

เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าจ้างและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมชำระค่าจ้างตามสัญญาทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้ยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗๔๔๑-๐๒/๑๘๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับเงินค่าจ้างตามสัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีนำไปเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องทั้งสองรายมารับเงินค่าจ้างเช่นเดียวกับครั้งก่อน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ออกใบกำกับภาษีเฉพาะในส่วนที่ได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗๔๔๑-๐๒/๑๒๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ หรือกรมสรรพากรเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกรณีมีการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรมสรรพากรได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ก. ๘๘๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตอบข้อหารือสรุปได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่เป็นเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาในทางแพ่งระหว่างคู่สัญญาและผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง กรมสรรพากรไม่มีอำนาจที่จะพิจารณา และในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมารับเงินไม่พร้อมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงบางส่วนได้หรือไม่นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิใช้เป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษี หากมีเครดิตภาษีเหลืออยู่ก็มีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดไป

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ปพข.๘/๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แบบพิธีการโอนหนี้ อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง มาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่าการโอนหนี้ อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้ นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกได้ แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนหนี้ไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นนี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเป็นหนังสือ ลงวันที่



/๑ กันยายน...

๑ กันยายน ๒๕๔๓ โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ปปข.๘/๔๕/๒๕๔๓ แก่ผู้ร้องสอด เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๑,๐๑๔ บาท โดยแบ่งเป็น ๒ งวด คือ งวดที่หนึ่ง เป็นเงิน ๑๙๒,๑๕๒.๑๐ บาท และงวดที่สองเป็นเงิน ๑,๐๘๘,๘๖๑.๙๐ บาท และผู้ฟ้องคดี สัญญาว่าจะยกเลิกฟ้องสัญญาหนี้ได้และโอนสิทธิเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าว ให้ผู้อื่นอีกมิได้ โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ร้องสอดได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว และกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างให้ผู้อื่นอีกนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนี้ และได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินดังกล่าว ต่อผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี เพื่อทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเมื่อผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานี ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ ก็ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗/๒๒๓/๔๓๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินเป็นหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ปปข.๘/๔๕/๒๕๔๓ ให้แก่บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด จำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างในงวดสุดท้าย ของสัญญาดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๐๕๑,๐๒๕ บาท และได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง ในการรับเงินต่อผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ๘ อุบลราชธานีทราบ ซึ่งผู้อำนวยการ สำนักงานประปาเขต ๘ ก็ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๗/๒๒๓/๕๑๗๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ผู้รับโอนทราบด้วย การโอนหนี้ตามหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ร้องสอด และการโอนหนี้ตามหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ ให้แก่บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด จึงมีผลสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ร้องสอดและบริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ตามมาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ร้องสอดแจ้งยกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ก็รับฟังได้ว่าผู้ร้องสอด ไม่ได้ยินยอมยกเลิกสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด จึงหาทำให้สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินซึ่งมีผลสมบูรณ์เป็นอันระงับสิ้นไปไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างงวดที่สองตามสัญญา จำนวน ๑,๐๘๘,๑๒๙.๖๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ การชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ อันจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง



/และพยาน...

และพาณิชย์ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในหนี้ค่าสินค่าที่ผู้ฟ้องคดีต่างชำระ
แก่บุคคลอื่นเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใด
ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้
คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ศาลปกครองจึงไม่อาจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายปรีชา ขวลิตรารัง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

14

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายจรูญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเกษม คมสัจธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

14

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

